

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२

English title: Act Relating to Reconstruction of Earthquake Affected Structures, 2015

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७२ । १ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । प्रस्तावना: सम्वत् २०७२ बैशाख १२ गते भएको वनिशकारी भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पको प्रभावबाट क्षतगिरिस्त संरचनाको दगिो, दरलियो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र नरिमाण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट वसिस्थापित भएका व्यक्तरि परवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हति प्रवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । (३) यो ऐन प्राधिकरणको कार्यावधि कायम रहेसम्म बहाल रहनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति समझनु पर्छ । (ख) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ग) “नर्देशक समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको नर्देशक समिति समझनु पर्छ । (घ) “पुनर्निर्माण” भन्नाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको दगिो, दरलियो र योजनाबद्ध रुपमा गरिने आर्थिक, सामाजिक वा भौतिक विकास, नवनरिमाण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य समझनु पर्छ । (ङ) “परिषद्” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् समझनु पर्छ । (च) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समझनु पर्छ । (छ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण समझनु पर्छ । (ज) “भूकम्प” भन्नाले सम्वत् २०७२ साल बैशाख १२ गते भएको भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्प समेत समझनु पर्छ । (झ) “भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र” भन्नाले भूकम्पका कारण व्यापक रुपमा मानवीय वा भौतिक क्षति भई वशिष प्रकृतिको योजना वा कार्यक्रम वसिस्थापितहरुको पुनर्वास र भौतिक तथा सामाजिक एवं पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै क्षेत्र समझनु पर्छ । (ञ) “सचिव” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको प्राधिकरणको सचिव समझनु पर्छ । ३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिएको बमोजिम हुने छ । (३) प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको कार्यावधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणको हक दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

(५) प्राधिकरणको सचिवालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ । ४. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, गराउने, । (ख) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोकनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सफारिस गर्ने, । (ग) पुनर्निर्माणको प्राथमिकता नर्धारण गर्ने, । (घ) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने, । (च) पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने, । (छ) पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्त गरिनु पर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यवधि अपनाई जग्गा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो कामका लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जम्मेवारी दिने, । (ज) एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलडि), पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (झ) पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने, । (ञ) पुनर्निर्माणको लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाई दिने सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने, । (ट) शक्ति, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने, गराउने, । (ठ) पुनर्निर्माण गर्ने जम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, । (ड) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्था, नजिी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने, । (ढ) आवश्यकता अनुसार सरकारी, नजिी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थिति विदेशी संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चिन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने,

गराउने, । (ण) पुनर्नरिमाण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वभिनिन नकिया बीच समन्वय गर्ने, । (त) पुनर्नरिमाणको काममा संलग्न नकियाको क्षमता विकास गर्ने, गराउने, । (थ) पुनर्नरिमाणको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था गर्ने गराउने, । (द) क्षतगिरस्त वा जोखमियुक्त भौतिक संरचनाको प्रावधिकि जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दनि र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल सम्बन्धित नकिया वा पदाधिकारीलाई आदेश दनि, ।

तर, तोकिए बामोजमि आर्थिक रुपले वपिन्नताको कारण त्यस्तो संरचना धनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा सो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै नकिया वा पदाधिकारीलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ । (ध) प्राधिकरणको नरिदेशन बामोजमि भए गरेका काम, कारबाहीको आवश्यकता अनुसार नरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने, । (न) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्नरिमाण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजमि सम्पन्न गर्नु पर्ने पुनर्नरिमाणको कार्य छिटो छरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न गराउन भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्नरिमाणको लागि जग्गा प्राप्त, जग्गा दर्ता, गुठी, सार्वजनिक खरदि, वन, प्राचिन स्मारक संरक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यवधि बामोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यवधि बनाई लागू गर्नेछ । तर सार्वजनिक खरदि ऐनको मूलभूत सिद्धान्त वपिरीत हुने गरी कार्यवधि बनाइने छैन । (४) यस दफा बामोजमि कार्यवधि बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा, गराउँदा पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वस्थ प्रतिसिर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बामोजमिको कार्यवधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ५. राष्ट्रिय पुनर्नरिमाण परामर्श परिषद्को गठन: (१) नरिदेशक समितिलाई पुनर्नरिमाण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दनि प्रयोजनको लागि एक राष्ट्रिय पुनर्नरिमाण परामर्श परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बामोजमि हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतनिधिसभाको प्रमुख वपिक्षी दलको नेता — उपाध्यक्ष । (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु — सदस्य । (घ) पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु — सदस्य । (ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु — सदस्य । (च) भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरुमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट मनोनित चौध जना — सदस्य । (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — सदस्य । (ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष — सदस्य । (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य । (ञ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना — सदस्य । (ट) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर — सदस्य । (ठ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु — सदस्य । (ड) प्रहरी महानरीक्षण, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (ढ) सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षण, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल — सदस्य । (ण) विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज वा नजिकी क्षेत्रका वज्जिमध्येबाट प्रतनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा दुई महलिसहति पाँच जना — सदस्य । (त) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) परिषद्को बैठक कम्तीमा छ महनिमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै वज्जि वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६. नरिदेशक समिति: (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय नकियाको रुपमा कार्य गर्न एक नरिदेशक समिति रहनेछ । (२) नरिदेशक समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) प्रतनिधिसभाको प्रमुख वपिक्षी दलको नेता वा नजिले तोकेको उपनेता — उपाध्यक्ष । (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना मन्त्री — सदस्य । (घ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — सदस्य । (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष — सदस्य । (च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य । (छ) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व वा विकास योजना वषियमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासलि गरेका वज्जिमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तीन जना — सदस्य । (ज) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजमिका सदस्यहरु नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले नजिह्रलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि नजिह्रलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजमिका सदस्यहरुको सुवधि नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ७. नरिदेशक समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नरिदेशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) नरिदेशक समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने वषिय त्यस्तो बैठक बस्ने समयभन्दा सामान्यतया चौबसि घण्टा अगावै सचिवले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) नरिदेशक समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु

उपस्थिति भएमा नरिदेशक समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) नरिदेशक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) नरिदेशक समितिको बैठकको नरिणय उपस्थिति सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (६) नरिदेशक समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतनिधि वा वजिजलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) नरिदेशक समितिको बैठकको नरिणय सचविले प्रमाणित गर्नेछ । (८) नरिदेशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि नरिदेशक समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ८. नरिदेशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नरिदेशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कार्यकारी समितिले तयार गरेको पुनर्रमाण सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, । (ख) पुनर्रमाण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी समितिलाई नरिदेशन दिने, । (ग) प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्ने ।

९. कार्यकारी समिति: (१) यस ऐन बमोजमि प्राधिकरणलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्न, गराउन एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचविले तोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयको सचिव — सदस्य । (ग) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व वा विकास योजना विषयमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासलि गरेका वजिजमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चार जना — सदस्य । (घ) सचिव — सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यहरू नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले नजिह्रलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि नजिह्रलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोकें बमोजमि हुनेछ । १०. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कार्यकारी समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेंको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) कार्यकारी समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने विषय त्यस्तो बैठक बस्ने समयभन्दा सामान्यतया चौबसि घण्टा अगावै सचविले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) कार्यकारी समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा कार्यकारी समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) कार्यकारी समितिको बैठकको नरिणय उपस्थिति सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दिनेछ । (६) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतनिधि वा वजिजलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) कार्यकारी समितिको बैठकको नरिणय सचविले प्रमाणित गर्नेछ । (८) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि कार्यकारी समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा पूरा समय काम गर्ने गरी एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ । (२) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजनाको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्रवर्षको अनुभव हासलि गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्त भएको मतिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि आवश्यकता अनुसार बढीमा एकवर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, । त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । (५) कुनै कारणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजमिको योग्यता पुगेका व्यक्तमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्त नियुक्त गर्नेछ । (६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । १२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको पुनर्रमाण सम्बन्धी नीति र योजनाको खाका तयार गरी नरिदेशक समितिसमक्ष स्वीकृतको लागि पेश गर्न लगाउने, । (ख) प्राधिकरणको काम, कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, । (ग) परिषद् र नरिदेशक समितिको नरिदेशन र नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) पुनर्रमाण वा बस्ती विकासको क्रममा कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशमा रोक लगाउने वा कुनै अवरोध भए त्यस्तो अवरोध हटाउने, । (ङ) प्राधिकरणमा नियुक्त कर्मचारीले जमिमेवारी पूरा नगरेमा हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका पुनर्रमाण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । १३. प्राधिकरणको सचिव: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सचिवको रुपमा कार्य गर्न नजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरूमध्येबाट एकजनालाई तोकनेछ । (२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने, ।

(ख) प्राधिकरणले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, गराउने, । (ग) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा विवरण संकलन गर्ने, । (घ) कार्यकारी समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ङ) कार्यकारी समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गरी कार्यकारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने, । (च) कार्यकारी समितिको निर्देशन बमोजमि सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने, । (छ) तोकिए बमोजमि अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विभिन्न तहका कर्मचारी तोकिए बमोजमि करारमा नयुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि करारमा नयुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा करारपत्रमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) कार्यकारी समितिले प्राधिकरणको कामका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञको काम, कर्तव्य, अधिकार, पदावधि र सुविधा कार्यकारी समितिले तोके बमोजमि हुनेछ ।

(६) कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएका कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १५. पुनर्निर्माण कोष: (१) प्राधिकरणको लागि एउटा छुट्टै पुनर्निर्माण कोषमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरू रहनेछः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन कार्यकारी समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमिको पुनर्निर्माण कोषमा रहेको रकम फर्जि हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामका लागि मात्र खर्च गरिनेछ । (७) प्राधिकरणको उपदफा (१) बमोजमिको कोषको वार्षिक कारोबारको स्थिति र अन्य हरहिसाबको प्रतविदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । १६. प्रशासनिक खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । १७. कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने: (१) प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम वा त्यस्तो कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र समन्वय गर्न, गराउन आवश्यकता अनुसार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले तोके बमोजमि हुनेछ । १८. प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी: प्राधिकरणका कर्मचारीको दरबन्दी र कार्य विवरण निर्देशक समितिबाट स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र बजेटको परिधिभित्र रही कार्यकारी समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तर्गत लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २०. विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति: विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहेको एक विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नेछ । २१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि आफ्नो काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै सार्वजनिक निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुनेछ ।

२२. कारबाहीका लागि लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजमि प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कुनै राष्ट्रसेवकले पालना नगरेमा नजिले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेको मानिनेछ । (२) प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्राधिकरणले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै निकायको प्रमुख वा राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीका लागि लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले नजिलै एक महिनाभित्र कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजमि कुनै राष्ट्रसेवकले काम नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित फाइल झिकाउन तथा सम्बद्ध व्यक्तिलाई समेत बुझ्न सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी काम कारबाही गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । २३. सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने: प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कम्तीमा छ महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नेछ । २४. प्रतविदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) प्राधिकरणले प्रत्येक चौमासिक रुपमा आफूले गरेका काम कारबाही र प्रशासनिक तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्च समेत समावेश गरी उपयुक्त माध्यमबाट प्रतविदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणले आफूले

सम्पादन गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्नेछ । २५. जिल्ला समन्वय समिति: (१) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहनेछन् । (३) जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक उपदफा (२) बमोजमिका संसद सदस्यमध्येबाट नेपाली वर्णानुक्रमको नाम अनुसार प्रत्येक छ महिनामा पालैपालो गरी हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राथमिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, । (ख) प्राथमिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ग) प्राथमिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने, ।

(घ) प्राथमिकरणको कामसँग सम्बन्धित जिल्लास्थित पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा कारबाहीको लागी सिफारिस गर्ने । (ङ) तोकिए बमोजमि अन्य कार्य गर्ने । (५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागी जिल्ला समन्वय समितिले सो समितिमा आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित कुनै नकियाका पदाधिकारी, महिला तथा समाजसेवीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राथमिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले उपदफा (२) बमोजमिको पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको एक पुनरावेदन समिति गठन गर्नेछ:- । (क) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश — अध्यक्ष । (ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासको विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना — सदस्य । (३) पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष र सदस्यको सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुनेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि नियुक्त सदस्यलाई नजिको खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभावको आधारमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । (५) पुनरावेदन समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (६) यस दफा बमोजमि पुनरावेदन समितिले पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ । (७) पुनरावेदन समितिले यस दफा बमोजमि पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधिअवलम्बन गर्नेछ । (८) पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तर्गत हुनेछ । (९) पुनरावेदन समितिको कार्यावधि प्राथमिकरण विधितन भएको मितिले एक वर्षसम्म रहनेछ । पुनरावेदन समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यावधिभित्र फछ्खौट गर्न बाँकी रहेका पुनरावेदन र सोसँग सम्बन्धित मसिलि प्राथमिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतमा सर्नेछ । २७. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जत कुरामा यसै ऐन बमोजमि र यस ऐनले नसमेटेको विषयमा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ ।